3 재산세 도시지역분 비과세 대상 범위 개선(법§112)

1 개정 개요

개정 전	개정 후
□ 공공시설용지 등 도시지역분 비과세 규정	□ 비과세 대상 등 정비
○ (비과세 대상) 국토계획법에 따른 지형도면이 지정·고시된 공공시설용지	○ (범위 명확화) 국토계획법 제2조 제13호에 따른 공공시설용 토지로서 같은 법 제30조에 따른 결정 및 제32조에 따른 지형도면의 고시가 된 후 **과세기준일 현재 미집행된 토지** ○ (미집행 규정 신설) 국토계획법 제88조의 **실시계획의 인가를 받지 않았거나** 그에 상당하는 절차*가 진행되지 않은 경우 * ① 토지보상법에 따른 사업인정고시 ② 모든 토지·건축물 등의 소유 또는 사용권원 확보 ③ 국가·지자체가 사실상 점유한 도로 - 다만, **도시정비법** 제35조에 따른 조합은 설립인가를 받은 후 **3년 이내에 사업시행계획인가를 신청하지 않은 경우 비과세 제외** ○ (대상사업 정비) 각 개별 법률에 따라 국토계획법의 도시·군계획시설(도시·군관리계획) 결정 등이 **의제되는 경우도 포함** ※ 국토계획법에 따른 도시군관리계획 결정 시 토지 용도제한 등 사권제한 발생
- 또는 개발제한구역으로 지정된 토지 중 지상건축물 등 이용시설이 없는 경우	(좌 동)

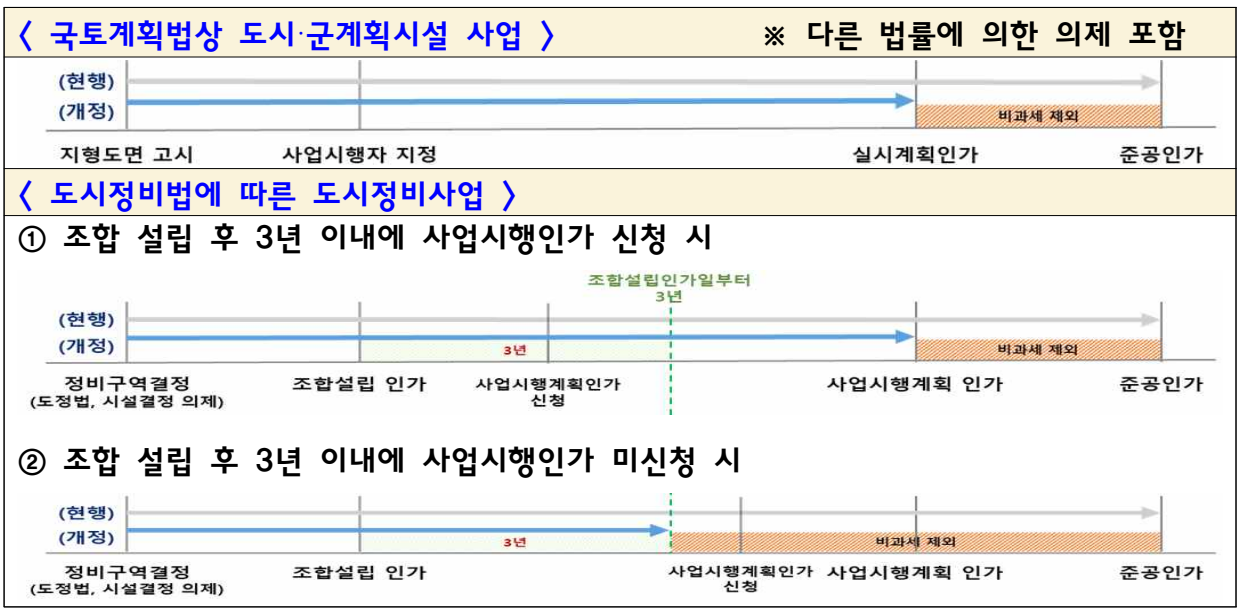
□ 개정 내용

○ **도시·군계획시설의 지정**에 따른 **재산적 손실**(재산권 제한)을 **보상하**기 위한 취지에 따라 **감면**(지특법§84②)**과 동일**하게 **미집행 규정 신설**

- 국토계획법의 도시·군계획시설에 관한 사업은 **실시계획의 인가**(그에 상당하는 절차가 진행된 경우 포함) **전까지만 비과세 적용**

- **도시정비사업**은 정비구역 해제 요건(도시정비법§20①)을 참고하여 **조합 설립인가 後 3년 내**에 **사업시행계획인가**를 **신청하지 않은 경우** 비과세 **제외**

○ **개별법률**(예: 도시개발법, 공공주택특별법 등)**에 의해 도시·군계획시설 결정**과 **지형도면 고시**가 **의제된 경우**도 **비과세 대상**에 **포함**



□ 적용 요령

○ 개정 규정은 2026년 1월 1일 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용

▌ 지방세법 부칙

제1조(시행일) 이 법은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

제15조(재산세 도시지역분 비과세에 관한 적용례) 제112조제3항 및 제4항의 개정 규정은 이 법 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용한다.

2 개정 조문

개정 전	개정 후
제112조(재산세 도시지역분) ①·② (생 략) ③ 제1항에도 불구하고 재산세 도시지역분 적용대상 지역 안에 있는 토지 중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 지형도면이 고시된 공공시설용지 또는 개발제한구역으로 지정된 토지 중 지상건축물, 골프장, 유원지, 그 밖의 이용시설이 없는 토지는 제1항제2호에 따른 과세대상에서 제외한다.	제112조(재산세 도시지역분) ①·② (현행과 같음) ③ 제1항에도 불구하고 재산세 도시지역분 적용대상 지역 안에 있는 토지 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 토지는 제1항제2호에 따른 과세대상에서 제외한다. 1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제13호에 따른 공공시설을 위한 토지(주택의 부속토지를 포함한다)로서 같은 법 제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정(다른 법률에 따라 의제되는 경우를 포함한다) 및 같은 법 제32조에 따른 도시·군관리계획에 관한 지형도면의 고시(다른 법률에 따라 같은 법 제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정이 의제되는 경우로서 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 지형도면이 고시되는 경우를 포함한다)가 된 후 과세기준일 현재 미집행된 토지 2. 개발제한구역으로 지정된 토지 중 지상건축물, 골프장, 유원지, 그 밖의 이용시설이 없는 토지
<신 설>	④ 제3항제1호에서 “미집행”이란

	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조에 따른 실시계획의 인가(다른 법률에 따라 의제되는 경우를 포함한다)를 받지 못하거나 그에 상당하는 절차가 진행되지 아니한 경우를 말한다. 다만, 「도시 및 주거환경정비법」 제35조에 따른 조합설립인가를 받은 날부터 3년이 되는 날까지 같은 법 제50조에 따른 사업시행계획인가를 신청하지 아니하여 같은 법 제57조에 따라 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조에 따른 실시계획의 인가가 의제되지 아니한 경우는 제외한다.